

한전KDN(주) 상임감사 징계 · 주의 · 개선 요구

제 목 신재생(재생유) 발전소 구축사업 관련 업무처리 부당

소 관 부 서 ▼▼▼▼▼▼▼▼처(▼▼▼▼▼▼▼부, ◀◀◀◀대응TF)

조 치 부 서 ▷▷▷▷▷(○○○), ▶▶▶▶▶(◆◆◆, □□□), ▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼처(●●●●●●●●)

구 분 사업관리

내 용

2016년 당시 ◀◀◀◀◀처 ◀◀◀◀◀팀(現 ▼▼▼▼▼▼▼부, ▼▼▼▼▼▼▼팀, ◀◀◀◀TF, ◀◀◀◀대응TF 포함, 이하 ◀◀◀◀◀팀)은 전사 에너지 신사업 전략수립, 에너지신사업 개발 및 수행 등을 담당하였으며, 이의 일환으로 '16.06.xx. '○○ ○○○○ 신재생에너지(재생유) 발전소 구축공사(000억원, 目目目目目目)' 및 '■■ ○○○○ 신재생에너지(재생유) 발전소 구축공사(000.0억원, ●●●●●)' 계약을 체결하였다. 또한, '○○ ○○○○ 신재생에너지(재생유) 발전소 구축공사'의 수행을 위해 ☒☒☒☒☒(대표 ▲▲▲)와는 '○○ 신재생(재생유) 발전소 유화설비 구매' 발주계약을 目目目目目目(대표 ■■■■, 이사 △△△)와는 '○○ 신재생(재생유) 발전소 공사' 발주계약을 관련 특허 보유와 발주처 지정 사유로 수의계약으로 추진하였다.

1. 직무관련자간 금전거래

직원은 「취업규칙」 2.1.1 (직원의 의무)에 따라 직무와 관련하여 회사의 거래처와

금전을 대차할 수 없고, 「임직원행동강령」 4.2 (금전의 차용 금지 등)에 따라 직무관련자¹⁾에게 금전을 빌리거나 빌려주어서는 아니 되며 부득이한 경우 사장에게 신고하여야 한다.

’15년말 경부터 ’16.06월 경까지 당시 <<<<<<팀은 <<<<<<<< <<< (이하 <<<)와 ‘<< 신재생(바이오매스) 발전소’, ‘<</<< <<<< 신재생에너지 (재생유) 발전소 구축공사’ 사업 3건을 추진하였다.

상기 사업 추진 과정 중 <<<는 <<< 차장에게 000,000천원의 자금을 요청하였고 이에 <<< 차장은 대출을 통해 00,000천원을 마련하여 ’16.03.xx. 서울 강서구 농협 <<< 지점에서 <<<의 동생(<<<<<)<를 통하여 현금으로 <<<<<<<< 명의 계좌로 입금하였으며, 부족한 00,000천원을 충당하기 위해 <<< 차장은 이전 부서장인 <<<< 부장에게 요청하고, 이에 <<<< 부장은 <<<<을 통해 알게 된 <<<<<<<<<<< 명의 계좌로 00,000천원을 ’16.03.xx. 송금하는 등 직무와 관련하여 동 사업을 추진하던 <<<에게 금전을 대차하며 「취업규칙」 및 「임직원 행동강령」을 위반하였다.

2. 사업 추진 타당성 검토 소홀

제조, 공사의 원가계산시 재료량의 산출은 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제5조 (비목별 가격결정의 원칙) ③항에 따라 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나, 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개 업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나(수의계약대상 업체에 대하여는 해당업체의 최근년도 원가계산자료), 동 업체의 제조(공정) 확인 결과를 활용하여 산정하여야 한다.

사업부서 담당자 및 책임자는 수주예상금액이 30억원 이상의 대외일반사업 수주와 관련하여 「수주계약 절차서」 4.(계약전 절차)에 따라 수주 정보를 수집하여 수주추진이 필요하다고 판단되는 사업에 대하여는 수익성, 계약조건, 사업 추진에 필요한 인력투입 계획 등 회사 내부여건을 검토하고, 발주처 재무상태

1) 직무관련자 : 「임직원행동강령」 1.2 (용어의 정의)에 따라 임직원의 소관 업무와 관련되는 자로서 회사와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 단체나 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 직접 이익 또는 불이익을 받는 개인 또는 단체 등이 해당됨

평가를 통해 발주처의 재무정보를 확인하여야 하며, 자금선투입 여부, 대금 수금 조건, 결제조건, 지급보증 여부 등을 검토하는 대외사업검토서를 작성하고, 그 결과 1개 항목이라도 기준에 미달되는 관리대상사업의 경우에는 사업추진 결정 과정에 법무부서의 검토의견을 받은 후 경영협의회(갑)에 부의하여 사업타당성 심의 후 결재권자의 결정을 받아야 한다.

또한, 사업책임자는 「예산편성 및 운영절차서」 8.(사업예산의 집행)에 따라 당해 사업에 대해 수지 균형여부 및 사업예산의 적정성을 검토해야 하며, 업무전결 권한에 따라 결재권자의 승인을 받아 확정해야 하고, 확정된 사업예산은 사업 변동에 따라 현실성 있게 조정할 수 있으나, 목표이익율을 준수하는 범위내에서 운용하여야 한다.

㉔ 사업 수익성 및 예산 적정성 검토 소홀

●●● 처장과 ○○○ 차장은 ‘□□ □□□□ 신재생에너지(재생유)발전소 구축공사’ 사업 수주와 관련하여 사업 예산을 설계 도면에 의해 산출된 자재의 수량(정미량²⁾)과 인건비로 산출하지 않고 △△△, △△△이 PF 가능한 금액에 맞춰 임의로 제공한 견적을 근거로 사업 예상 매출액(000억원)의 93%에 해당하는 주재료비(00.0억원)와 외주비(000.0억원)를 산출하며 사업 수익성과 관련 예산의 적정성 검토를 소홀히 하였다.

㉕ 각종 인허가, 계약조건 등의 검토 소홀

●●● 처장과 ○○○ 차장은 '16.05.xx. 경영협의회에 유화기 및 발전기를 주요 설비로 하며 재생유를 발전기에 투입하는 것으로 작성된 심의 안건을 제출하였으나, 첨부로 제출한 □□□□□□□□의 발전사업 변경허가증에는 ‘폐기물 가스화 발전소’ 및 ‘증기터빈 발전사업’으로 되어 있어 허가변경 가능 여부나 계약조건(전력계통 연계, 관할 군부대 의견 등)에 대한 확인 없이 미확정된 인허가 및 계약 조건을 경영협의회에 부의하였다. 또한, 회사가 □□ 신재생(재생유)발전소(연면적 1,608㎡, 약 486.4평) 건설공사의 시공자격을 보유하고 있지 않아 관련 자격을 보유한 건설 업체와 공동 수주를 추진했어야 하나 이를 검토하지 않았다. 또한, 폐기물 수급을

2) 정미량 : 지방서와 설계도면에서 산출된 재료의 량 (출처 : ‘알면 유익한 전기상식 <41>전기공사 내역서 ④산출방법에 따른 내역 구분’, 한국전기산업연구원 최승동 공학박사, 전기신문, '15.07.24.)

위해 ▲▲▲, ▲▲▲▲ 등 8개사와 연료 공급 협정을 체결하고 설비 용량을 일일 50톤 규모로 설계하였으나, 인허가를 관리하는 □□군청에 상기 용량 폐기물의 허가 가능 여부도 확인하지 않고 사업을 수주하여 설계 기준 처리량에 미치지 못하는 30톤 규모로 허가를 받은 후 해당 지역의 오염도가 높아 허가를 변경하지 못하였다.

㉔ 지원부서 및 법무법인 검토 내용에 대한 수용 미흡

●●● 처장과 ○○○ 차장은 계약관련 제반 조건에 대해 법무법인에게 검토를 의뢰하고 검토 내용을 회신 받았으나 검토 권고 항목 7개 중 3개 항목만을 수용하였으며, 지원부서의 검토내용도 PF 조건을 내세워 대부분 수용하지 않았다.

㉕ 열분해 유화 발전 분야 검토 미흡

●●● 처장과 ○○○ 차장은 폐기물 연료화 사업에 대한 정의와 주요 프로세스만을 설명하고, 실제 열분해 유화 발전 시장의 당시 상황 및 향후 전망에 대한 분석을 하지 않았다.³⁾ 특히, 현장에 설치된 유화시설은 연속식 열분해 방식으로 국내외 현장 실증이나 상용화된 사례는 확인할 수 없었다.

㉖ 경영협의회(갑) 심의 시 중요 정보 부실 제공 및 보고 소홀

●●● 처장과 ○○○ 차장은 발주처 ■■■■■과 무관한 ▽▽▽와 사업을 진행하며 ▽▽▽가 사업부지도 인수하지 못한 사실과 각종 인허가의 문제점 및 허가 변경이 미확정된 상황 등의 중요 정보를 경영협의회에 제공하지 않고 타당한 근거 없이 임의 견적으로 사업비를 산출하고 사업손익을 왜곡하여 보고하였다. 또한, 공인기관의 인증된 제품을 사용할 것이라고 했으나 주요 설비인 연속식 열분해로 등은 설비 인증기준이 존재하지 않았으며, 회사 면책과 관련하여 보험을 통한 검토가 충분하게 고려되었다는 의견을 제시하였으나 가입된 보험은 위약금, 공사의 지연, 성능부족, 계약 상실에 기인하는 손실 등을 보상하지 않아 사실과 달리 보고 하였다.

㉗ 검증되지 않은 연속식 열분해 설비 도입으로 회사 손실 가중

●●● 처장과 ○○○ 차장이 도입한 사업 핵심설비인 연속식 열분해 설비 2기는

3) 「신재생에너지의 이해(2016년, 한국에너지공단)」에 따르면 플라스틱 유화 분야는 일본과 독일을 중심으로 기술개발이 시작되었고, 2016년 당시 국내에서는 원료확보의 어려움과 경제성 및 공정의 안정성 부족 등으로 사업에 한계가 있다고 기술됨

☒☒☒☒☒가 ●●●●●●●●●●을 통해 중국으로부터 수입하여 납품 설치한 1호기와 중국 제작사의 납품 지연을 이유로 ☒☒☒☒☒가 직접 제작하여 납품한 2호기로 해당 설비와 동일한 방식의 국내외 사례는 확인할 수 없었으며, 동 설비는 시운전 기간 중 폐기물 열분해 시 발생된 가스가 1,2호기 모두 유출되어 밀폐가 부실한 부위에 대한 보강 공사를 시행하였고, 2호기는 열분해로 내부의 회전 스크류 부위가 부러져 1차 현장 조사기간('18.12.xx.~12.xx.) 중 시운전이 불가능한 상태였다.

사업과 관련된 인허가와 계약 조건 등에 대한 ●●● 처장과 ○○○ 차장의 검토 소홀로 인하여 회사는 건설관련 법령을 위반하게 되었고, '20.05월 현재 00.0억원 상당의 추가 예산을 증액하여 설비 보강 공사와 기술자문 등으로 00억원의 비용을 추가로 집행하는 등 약 000억원의 사업 손실을 초래하게 되었다.

3. 수주계약 및 수주변경계약 체결 부적절

사업 담당자 및 책임자는 수주계약의 체결과 관련하여 「수주계약 절차서」 4.8(가격입찰 또는 수의시담)과 4.9(수주계약의 체결)에 따라 계약부서에 수주계약 체결을 의뢰하며, 계약부서는 수주계약 체결 의뢰 서류를 검토하고 사업부서와 계약조건 중 특이사항과 최종 가격을 협의한 후 계약을 체결하거나, 사업부서 요청이나 사업부서가 직접 참가하는 것이 유리하다고 판단하는 경우는 계약체결을 사업부서에 위임할 수 있으며, 계약부서는 발주처에서 제시한 계약서 내용이 사업부서에서 요청한 내용과 일치하는지 확인 후, 계약 내역서를 제출하고 계약서에 날인하여야 한다.

또한, 수주계약의 변경과 관련하여 동 절차서 5.(계약후 절차)에 따라 발주처로부터 계약내용의 변경요구가 있을 경우 계약부서는 그 변경 내용의 타당성을 검토하고 계약내용 변경에 대하여 사업부서의 의견을 조회하여 자체 검토결과와 사업부서 의견을 종합하여 타당한 경우로써 중요하다고 판단되는 경우 결재권자의 결재를 받아 변경계약을 체결하여야 한다.

㉔ 사용 승인 없는 직인 날인과 권한 위임 없는 무단 계약 체결

●●● 처장과 ○○○ 차장은 '☐☐ ☐☐☐☐ 신재생에너지(재생유) 발전소 구축공사'

사업과 관련하여 발주처인 ■■■■■■■■■과 직접 체결하지 않은 도급 계약(계약 금액 000억원, '16.06.xx.)과 계약의 중요 조건이 변경되는 변경 계약('16.08.xx.)을 계약부서로부터 계약 체결 권한을 위임 받지 않고 직접 체결하였으며, ○○○ 차장은 직인 사용 승인 없이 변경 계약서('16.08.xx.)에 무단 날인하는 등 수주 계약 체결과 직인 날인 관련 절차를 위반하였다.

○○○○ 부장과 ○○○ 차장은 계약의 중요 조건이 변경되는 변경 계약서('17.03.xx.)를 계약 체결 권한을 위임 받지 않고 변경계약을 직접 체결하고 체결한 변경계약서도 계약부서에 제출하지 않는 등 수주계약 변경관련 절차를 위반하였으며 선급금을 기성금으로 변경하는 '16.11.xx. 부분변경합의서를 '17.05.xx. 소급하여 작성하며 발주처의 선급금 지급에 대한 계약상의 의무를 해제하고 발전 연료 및 공사 착공 예정일을 변경하여 PF대출 실행 전 발주한 과오의 합리화를 꾀하며 해지되었어야 할 도급 계약을 유지하였다. 또한, ●●● 처장과 ○○○ 차장은 '■■■■ 신재생에너지(재생유) 발전소 구축공사' 사업과 관련하여 발주처인 ○ ○ ○ ○ ○(대표 ○ ○ ○) 법인 도장을 해당 법인의 동의 없이 ▽▽▽와 임의 날인 하여 발주처가 모르는 도급 계약(계약금액 000.0억원)을 체결하였으며 사업시행 계획은 수립하지 않고 '17.03.xx. 사업을 종료하였다.

㉔ 변경계약('17.09.xx. 체결) 추진 부적절

○○○○ 부장과 ○○○ 차장은 발주처인 ■■■■■■■■■과 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 간에 사업권 양도양수계약('17.08.xx.) 체결에 따른 발주처 변경을 사유로 변경계약('17.09.xx.)을 위한 각 절차(경영협의회 심의, 일상감사, 법률검토 등)를 진행함에 있어, 그간 사업진행과정에서 알 수 있었을 불투명한 사업성, 종래 계약의 효력 여부 및 회사에 보고하지 않은 계약의 존재, 불필요한 발주계약 및 부적절한 대가 지급 등의 사실을 명확히 밝히고 시정할 수 있었음에도 이를 밝히지 않아 회사가 사업관련 제반 사항을 걱정하게 검토할 기회를 상실케 하였다. 또한, SPC⁴⁾에서 용역 의뢰하여 수행한 '사업성 검토보고서'('17.09.xx.)에는 다양한 위험에 대해 한전KDN의 의무이므로 SPC의 리스크가 경감된 것으로 명시되어

4) SPC (Special Purpose Company, 특수목적법인) : 특수한 목적을 수행하기 위해 일시적으로 만들어지는 일종의 페이퍼 컴퍼니로서 대출채권, 리스채권, 외상매출채권 등의 자산을 집합하여 이를 증권형태로 매각하는 자산유동화에 있어서는 서류상 회사형태의 유동화 전문회사를 말함

있었으나, <<<<<<팀은 동 보고서를 확인하였음에도 사업 리스크 검토시 해당 리스크에 대한 면밀한 검토를 하지 않았다.

상기 변경 계약 추진과 관련하여 ‘불리한 계약 조건 및 사업 리스크 증대 (REC 0.5→1.0) 우려’, ‘발주 계약관련 검수 및 대가 지급 부적정’ 등의 이유로 감사실에서 “변경 계약 추진 중지”의견의 감사의견서를 발부(’17.09.xx.)하였으나, ○○○ 부장과 ○○○ 차장은 감사의견에 대한 검토 없이 변경계약을 먼저 진행한 후 사업의 계속 수행에 유리한 면만을 부각시켜 사후에 법률 검토 의견을 받는 등 감사의견을 무시하고 회사 부담이 가중되는 불리한 계약 조건으로 불합리한 변경계약을 체결(’17.09.xx.)하였다. 또한, ’17.12.xx. 발주처의 금융약정 변경, 건설업 면허 보완을 위한 공동수급, REC 발급거래 수수료 관리운영 용역비 제외 등을 이유로 수주계약 변경을 추진하면서, 대출금 상환기간(관리운영 용역 계약의 계약 기간)이 56분기(14년)에서 77분기(20년)로 변경되어 연장된 기간에 대한 핵심 시설 노후화와 이에 따른 유지보수 비용 증가 등의 사업 손익과 리스크를 재검토 했어야 하나, 관리운영 용역 계약의 이행기간이 변경된 것도 인지하지 못하는 등 변경계약에 따른 사업 리스크 관리가 소홀하였다.

4. 발주계약 및 대가지급 처리 부적정

사업 담당자 및 책임자는 「발주계약 규정」 10.(검사 및 대가지급), 해당 계약 「공사계약일반조건」 제17조 ④항, 제43조의3 ①항에 따라 계약상대자로 하여금 월별로 수행한 공사에 대하여 월별 공정율 및 수행공사금액, 인력·장비 및 자재 현황 등을 수령하고, 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역을 제출받아야 하며, 해당 계약 「물품 구매(제조) 계약 일반조건」 제23조 ⑤항에 따라 대가 지급 시 기성청구분에 대한 증빙서류를 징구하여 검수 시 완성된 설비, 계약서, 대금지급내역서 등을 검토 하여야 하며, 구매시방서 제5조 ②항에 따라 설계 변경 시 관련서류를 변경하여 제출받아야 한다.

또한, 물품 구매 계약의 납품과 대가 지급은 해당 계약 「물품 구매(제조) 계약 일반조건」 제12조 (납품) ②항에 따라 물품의 납품은 구매자가 정한 절차에 따라

검사를 받은 합격품을 구매자가 지정한 장소에서 계약상대자로부터 수령한 때와 계약서상 설치 또는 성능시험 등 별도의 조건이 있을 때에는 이를 완전히 수행한 때에 완료되며, 제23조 (대가의 지급) ⑥항과 ⑦항에 따라 계약상 분납으로 되어 있거나 구매자의 필요로 분납을 요청하였을 경우에는 계약상대자는 분납물품에 대하여 대가지급을 요청할 수 있고, 대가는 납품 완료 후 지급함을 원칙으로 한다.

공사 계약의 검사와 대가 지급은 해당 계약 「공사 계약일반조건」 제27조 (검사) ⑨항에 따라 기성검사 시 검사에 합격된 자재라도 단순히 공사현장에 반입된 것만으로는 기성부분으로 인정할 수 없으며 다만, 계약상대자가 직접 또는 제3자에게 위탁하여 가공·조립 또는 제작된 자재인 때에는 당해 자재의 특성, 용도 및 시장거래상황 등을 고려하여 반입된 자재의 50%내에서 기성부분으로 인정할 수 있다.

●●● 처장과 ○○○ 차장은 ■■■■■■■■■■과 체결한 수주계약의 PF가 미실행되어 계약해지 사유가 발생하였음에도 이를 은폐하고 발주계약을 무리하게 추진하여 선발주로 인한 리스크(수주계약 해지 곤란, 불리한 수주변경계약 등)를 유발하였으며 발주추진 시 ▽▽▽와 공모하여 발주 의무와 무관한 특허를 이용하여 사업수행능력 검증 없이 수의계약을 부적절하게 의뢰하고 계약의뢰 내용과 상이한 수량(열분해/유화설비 각 0식 → 0식)의 계약을 부적절하게 추진하였다. 또한, 정당한 사유없이 하도급계약의 지급조건을 변경(유화설비 : 납품 후 일괄지급 → 0회 분할 지급, 구축공사 : 1차기성율 00%→00%)하는 등 발주계약 추진 등의 업무처리가 부적절하였다.

●●● 처장과 ○○○ 차장은 ☒☒☒☒☒와 공모하여 「발주계약 규정」 10.(검사 및 대가지급), 동 업체와 체결한 물품 구매 계약의 「계약일반조건」 제12조 (납품)와 제23조 (대가의 지급)과 달리 해당 물품의 설치 납품이 되지 않음을 인지하였음에도 불구하고 납품되어야 할 물품과 무관한 사진으로 검수대장을 작성하여 허위로 검수하고 대금 총 00.0억원(1차 납기 0.0억, 2차 납기 00.0억)을 부당하게 지급하였다.

또한, ●●● 처장과 ○○○ 차장은 ■■■■■■■■■■와 공모하여 「발주계약 규정」 10.(검사 및 대가지급), 동 업체와 체결한 공사 계약의 「계약일반조건」 제17조,

제43조의3, 제27조 (검사)와 달리 월별 공정을 및 수행공사금액, 인력·장비 및 자재현황 등을 수령하지 않고 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역 또한 제출받지 않는 등 공정을 관리도 하지 않고 해당 공사가 진행되지 않음을 인지하였음에도 불구하고 해당 공사와 무관한 사진으로 검수 대장만 작성하여 허위로 검수하고 1차 기성대가 00.0억을 부당하게 지급하였다.

○○○○ 부장과 ○○○ 차장은 ○○○○○○○○○와 공모하여 「발주계약 규정」 10.(검사 및 대가지급), 동 업체와 체결한 공사 계약의 「계약일반조건」 제17조, 제43조의3, 제27조 (검사)와 달리 월별 공정을 및 수행공사금액, 인력·장비 및 자재현황 등을 수령하지 않고, 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역 또한 제출받지 않는 등 공정을 관리를 제대로 하지 않았으며, 기성율 80% 달성 여부도 확인하지 않은 채 자재 사진 등으로 검수 대장만 작성하여 허위로 검수하고 2차 기성대가 00.0억을 부당하게 지급하였다.

법률 검토 결과 ●●● 처장과 ○○○○ 부장, ○○○ 차장은 직제규정, 수행업무 등을 고려할 때 「회계직원책임법」상 회계관계직원에게 해당될 수 있고 허위 검수는 「발주계약 규정」을 위반한 중대한 과실에 해당되며, 부당 지급한 총 000억원을 은행에 예치할 경우 발생할 수 있는 추정 이자 00백만원⁵⁾ 상당의 재산상 손해를 발생시켰으므로 관련자들에 대한 엄중한 처분이 필요하다.

5. 신재생에너지 사업 추진관련 보상 부적절

「상벌 절차서」 2.2 (포상의 종류 및 등급)에 따라 ‘ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ상’은 매년말 최고의 기술과 열정으로 회사 발전에 기여한 직원에게 수여한다.

5) 허위검수 및 대가지급에 따른 재산상 추정 손해

(단위 : 천원)

업무상 관련자			내 용	부당 지급금액	손해 추정금액
소 속	직 위	성 명			
◀◀◀대응TF	처장	●●●	‘○○ 신재생(재생유) 발전소 유회설비 구매’ 계약 대가 부당지급(1차, 2차) 및 ‘○○ 신재생(재생유) 발전소 공사’ 계약 대가 부당지급(1차)에 따른 이자 손실 추정액	0,000,000	00,000
◀◀◀대응TF	차장	○○○			
ㄱㄱ지역본부	부장	○○○	‘○○ 신재생(재생유) 발전소 공사’ 계약 대가 부당지급(2차)에 따른 이자 손실액	0,000,000	0,000
◀◀◀대응TF	차장	○○○			

※ '17년도 회사 예치금 평균 이자율 1.75% 기준으로 이자수익금 손해액 산출

그러나, ○○○ 차장은 2016년도 ㅎㅎㅎㅎㅎ상 선발을 위한 공적 심사 시 발주처의 사업부지 미확보, 허위계약/PF 미실행, 발주처 대표 계약 사실 미인지, 도급 계약서 임의 작성과 PF 미실행으로 해지된 사실 은폐, 허위 검수, 하도급 대가 부당 지급 등의 주요 사실이 누락된 수주 내용만 제출하고 부당하게 ○○을 수상하였다. 또한, 당시 <<<<<<팀 ●●● 팀장은 허위계약, 허위검수, 부당대가지급 등의 행위를 유발했음에도 이를 숨기고 '16.12.xx. 처장 승진(예정)자로 발탁되어 국내위탁교육('17.03월~'18.01월, 0명 응모 0명 선발) 수료 후 승진하였다. 동 허위 사업 수주 공적이 <<<<<<팀 ○○○ 차장의 ㅎㅎㅎㅎㅎ상(○○) 수상과 ●●● 팀장의 승진에 영향을 미쳤다고 판단되며 징계 처분시 감경 제외 등의 적절한 조치가 필요하다.

6. 하도급 업체의 공정거래위원회 신고 사건 대응 부적절

직원은 「취업규칙」 2.1.1 (직원의 의무)에 따라 회사의 제규정을 준수하고 부과된 직무를 성실히 수행하여야 하며, 회사의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.

하도급법 제8조 제1항 제1호에 따라 원사업자는 제조 등의 위탁을 한 후 수급사업자의 책임으로 돌릴 사유가 없는 경우 제조 등의 위탁을 임의로 취소하거나 변경할 수 없으며, 하도급법 제4조 제1항에 따라 일반적으로 지급되는 대가보다 낮은 수준으로 하도급 대금을 결정하거나 하도급 받도록 강요하여서는 아니 되며, 동법 제3조 제1항에 따라 해당 계약내역에 없는 제조 등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁을 하는 경우에는 일정한 사항을 적은 서면을 수급사업자에게 발급하여야 하고, 하도급법 제3조의4 제1항에 따라 원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건(부당한 특약)을 설정하여서는 아니 된다.

㉔ 공정위 신고 대응 시 정보 보고(제공) 누락

○○○ 차장은 '17.08.xx. ☒☒☒☒☒를 방문하여 유화설비 도면 확정 문제를 논의하던 중 ☒☒☒☒☒로부터 도면확정 및 구매시방서 내역의 수정·변경을 요청 받고, 내역서 정리를 다시 하겠다고 말하였으나 이를 이행하지 않았다. 또한, ☒☒☒☒☒로부터 지속적으로 구매시방서 수정을 요청받았으나 이를 수행하지 않았으며, '18.01.xx. ☒☒☒☒☒를 방문하여 정확한 설계를 통한 예산내역서, 설계

도면, 시방서 작성 및 변경을 하고 인허가 전담 및 직간접 비용을 회사가 분담 하겠다고 임의로 서명하고, 타사간 계약(☒☒☒☒☒ ↔ ●●●●●●●●, ●●●●●●)에 회사의 허락 없이 입회인으로 서명하는 등의 공정거래 저해 행위를 하였다.

최초 공정위 신고에 대한 법률검토 시 ○○○ 차장은 상기 사항을 회사가 선임한 법률대리인에게 제공하지 않아 유리할 것으로 예상되었던 법률검토가 ☒☒☒☒☒ 증거자료(녹취록, 이메일, 계약서 등) 제시 후 4가지 항목에 대해 ‘위반 가능성 높음’으로 변경되며, 공정거래위원회의 피신고 사건 조사를 받게 되는 등 공기업 으로서 사회적 가치 실현을 경영방침으로 수립한 회사의 명예를 훼손하였다.

㉔ 합의금 산정 부적절

☒☒☒☒☒가 제출한 자료(구매 세금계산서, 견적서 등)와 최초 계약 단가를 비교하면 일부 품목의 가격이 ☒☒☒☒☒가 실제 구매한 가격보다 0배 이상 높아 <<<<<<팀의 최초 가격 조사가 부실하였으며, 합의시 가격 검토 또한 회사 인정금액과 ☒☒☒☒☒ 구매금액 사이에 약 0.0억원의 차이가 발생하였고, 사양이 변경되거나 추가된 항목에 대해서는 충분한 검토와 증빙자료를 통해 적정한 금액을 책정해야 함에도 ●●●● 처장은 ☒☒☒☒☒와 既 합의한 총 금액(최초 계약대비 약 00.0억원(부가세 포함)이 증가됨)을 맞추기 위해 기수분리기, 콘텐서, 세정탑 등에 기존 유사 품목의 계약단가를 적용하는 등 합의금 산정을 부적절하게 처리하였다.

7. 준공 지연에 따른 지체상금 등에 대한 대응 소홀

직원은 「취업 규칙」 2.1.1 (직원의 의무)에 따라 회사의 제규정을 준수하고 부과된 직무를 성실히 수행하여야 한다.

●●●● 처장은 발주처인 ●●●●●●로부터 지체상금 및 연체이자와 관련하여 총 4회('18.03.xx., '18.11.xx.~11.xx.)에 걸쳐 통지받고 법률검토를 '18.08.xx. 실시 하여 지체상금 지급이 적법·타당함을 인지하였으며, 합리적인 지체상금 지급 방안을 검토할 수 있었음에도 불구하고, 발주처와의 지체상금 산정 차액 00,000 천원에 대한 협의와 미회수 채권 000,000천원 상계를 사유로 발주처가 요구한 납부기한('18.11.xx.)보다 00일 경과한 '18.12.xx. 지체상금 최고금액의 30%에 해당

하는 000,000천원을 임의로 산출하여 CEO에게 지급할 것을 보고하고 이를 CEO 결정으로 품의하며 연체이자 00,000천원과 함께 지급하였으며, 이후 '19.03.xx. 발주처에서 산정한 지체상금이 타당하다는 법률검토 결과와 미회수 채권 상계 처리에 대한 발주처 불수용을 사유로 나머지 지체상금 0,000,000천원과 00일간의 연체이자 00,000천원을 추가로 지급하며 지체상금 조정이나 도급사에 대한 미회수 채권 상계도 달성하지 못하고 연체이자만 추가로 지급하는 등 00,000천원 상당의 회사 손해를 유발하였다. 또한, 손해배상에 대한 잦은 의견 번복과 자의적인 손해 배상(안) 제공 등 손해배상에 대한 검토를 소홀히 하여 향후 협상이나 소송이 진행될 경우 불리한 입장에 처할 수 있는 잠재적 리스크를 가중시켰다.

●●● 처장은 기 실시한 법률 검토 결과 및 <<<<<<팀의 검토 의견을 토대로 합리적인 지체상금 지급 방안을 검토하여 회사 손실을 최소화 할 수 있었음에도 불구하고 이를 소홀히 하여 00,000천원 상당 이상의 회사의 손해를 유발하여 이에 대한 엄중한 처분이 필요하다.

8. 발전소 관리운영 사업 검토 소홀

사업부서 담당자 및 책임자는 수주예상금액 30억원 이상의 대외일반사업 수주와 관련하여 「수주계약 절차서」 4.(계약전 절차)에 따라 수주 정보를 수집하여 수주 추진이 필요하다고 판단되는 사업에 대하여는 ① 수익성, 계약조건, 사업추진에 필요한 인력투입 계획 등 회사 내부여건을 검토하고, ② 발주처 재무상태평가를 통해 발주처의 재무정보를 확인하여야 하며, ③ 자금선투입 여부, 대금 수금조건, 결제조건, 지급보증여부 등을 검토하는 대외사업검토서를 작성하고, ④ 그 결과 1개 항목이라도 기준에 미달되는 관리대상사업의 경우에는 ⑤ 사업추진 결정 과정에 법무부서의 검토의견을 받은 후 ⑥ 경영협의회(갑)에 부의하여 사업타당성 심의 후 결재권자의 결정을 받아야 한다.

또한, 사업책임자는 「예산편성 및 운영절차서」 8.(사업예산의 집행)에 따라 당해 사업에 대해 수지 균형여부 및 사업예산의 적정성을 검토해야 하며, 업무 전결권한에 따라 결재권자의 승인을 받아 확정해야 하고, 확정된 사업예산은

사업변동에 따라 현실성 있게 조정할 수 있으나, 목표이익율을 준수하는 범위 내에서 운용하여야 한다.

㉔ 발전소 매출 및 관리운영 손익 왜곡 분석

△△△△△△팀은 준공이 지연되어 사업 지속 여부 등을 판단하기 위해 경영진에게 관리운영 사업에 대한 손익을 4회에 걸쳐 보고하였으나, 발전소 운영에 필요한 인력을 임의로 산정하고 허가증에 명시(폐기물 처리량 30톤/일, 조업일수 300일)된 일일 원료 투입량이나 연간 조업일수도 무시한 채 발전예상량과 EPR⁶⁾ 수익 산정에 타당성이나 근거가 없는 수치를 산출하여 수익이 발생할 것으로 왜곡 보고하여 경영진의 정확한 판단을 흐리게 하며 사업을 지속하였다. 또한, △△△△△△팀의 시운전 결과 등의 객관적인 산정기준에 따라 재산출한 결과 20년간 관리운영 시 회사는 최소 000억원 이상의 손실이 예상되어 손익에 대한 전면 재검토가 필요하다.

㉕ 검증되지 않은 유화시설의 운영에 따른 리스크 잠재

동 사업의 핵심 설비인 유화시설은 연속식 열분해 방식으로 설치된 2기 중 1호기는 △△△△△△가 중국으로부터 수입하여 납품·설치하였으며, 2호기는 중국 제작사 납품지연으로 △△△△△△가 직접 제작하였으나 국내 운영된 사례는 물론 해외에서 운영되고 있는 사례도 확인할 수 없었으며, 제작이나 설치에 대한 기준도 부재하여 해당 설비에 대한 수명이나 성능을 보장할 수 없었다.

상기 유화시설은 국내 최초 적용하는 방식으로 기술적 검토가 미흡하여 시운전 기간 중 폐기물 열분해 시 발생된 가스가 유출되어 부실한 용접부위에 대한 보강 공사를 시행하였으며, △△△△△△에서 제작한 열분해로 2호기는 스크류 부위가 부러져 1차 현장 실사기간('18.12.xx.~12.xx.) 중 시운전이 불가능한 상태였고, 열분해로 가열 버너나 배관 등의 각종 설비 보강 공사와 기술자문 등으로 00억원의 비용을 추가로 집행하고 준공 예정일('18.03.xx.)을 지나 2년여 기간 동안 보강 중에 있으나 해당 설비의 생산 목표량을 달성하지 못하여 준공조차 하지 못하고 있다. 또한, △△△△△△팀은 시운전 중 생산된 재생유의 발전기 제조사(현대중공업)

6) EPR(Extended ProducerResponsibility, 생산자책임재활용제도) : 제품 생산자나 포장재를 이용한 제품의 생산자에게 그 제품이나 포장재의 폐기물에 대하여 일정량의 재활용의무를 부여하여 재활용하게 하고, 이를 이행하지 않을 경우 재활용에 소요되는 비용 이상의 재활용 부과금을 생산자에게 부과하는 제도

연료 성분 기준 충족 여부를 확인하고자 5차에 걸쳐 ('18.10.xx.~'19.12.xx.) 성분 분석 시험을 SGS⁷⁾에 의뢰하여 시험한 결과 재생유 성분의 요구기준 충족이 불확실한 상태였으나, 발전기에 이를 지속 사용하며 고장이 발생하여 하자보수 수리비용 00,000천원을 지불('20.05.xx.)하였으며, '20.06.xx. 부터 실시한 재 준공 검사 중에도 발전기가 정지되는 등 유화 및 열분해 설비에 대한 문제를 해결하지 못하여 국내 기술자 및 전문가가 부재한 것으로 판단되고 유화시설 운영 중 발생할 수 있는 사고 위험과 설비 수명 등의 문제점을 예측할 수 없어 사업의 안정적 지속 수행을 담보할 수 없다.

9. 감사자료 제출 지연 및 불성실 수감 등

직원은 「취업 규칙」 2.1.1 (직원의 의무)에 따라 회사의 제규정을 준수하고 부과된 직무를 성실히 수행하여야 하며, 업무 종료 후 노트북 등 이동이 가능한 단말기는 「정보보안절차서」 6.4.2(단말기 보안)에 따라 서랍에 시건장치 후 보관 하거나 Cable Lock 등을 통해 물리적 보호조치를 수행하고 열쇠는 부서 정보 보안담당자가 보관·관리하여야 한다. 또한, 고정자산을 운용하는 부서장은 「고정 자산 관리 절차서」 3.4(고정자산 관리)에 따라 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 회사자산을 관리하여야 하며, 고정자산은 항상 사용가능한 상태를 유지하여야 하며, 중요한 관리부서로부터 자산인수 후 품목별 보유현황을 유지·관리하여야 하며, 손·망실 발생시 즉시 원인을 조사하고 손망실품 확인서를 첨부하여 관리 부서에 보고하여야 한다.

피감사인은 「감사 규정」 2.9 (자료 제출 요구 등)에 따라 감사인의 요구에 적극 따라야 하며, 정당한 사유 없이 감사를 거부하거나 허위자료 제출 또는 자료의 제출을 게을리 한 직원에 대하여 신분상 조치를 요구할 수 있다.

●●● 처장과 ○○○ 차장은 사업 추진 당시 실제적인 책임자와 담당자임에도 감사 수감시 ‘모른다’, ‘기억나지 않는다’ 등 고의적으로 답변을 회피하거나 다른 사람의 책임으로 돌리는 등 불성실한 태도를 보였고, 감사를 위하여 유화설비와

7) SGS(Société Générale de Surveillance) : 검사, 검증, 테스트 및 인증을 하는 글로벌 기업으로 국내에 한국에스지에스가 있음

발전설비의 시운전데이터(폐기물 투입량과 재생유 생산량의 기록)를 2차례('19.02.xx., '19.03.xx.)요청하였으나 <<<<<<팀은 제출기한('19.03.xx 13:00)까지 감사요청자료에 대해 특별한 사유없이 제출하지 않았으며, 특별감사관련 자료요청(감사(중)000.00-000, 2019.03.xx.)에 대해서도 특별한 사유없이 제출기한('19.03.xx.)을 넘겨 '19.03.xx. 회신하였고, 제출된 자료도 요청자료에 비해 다수 누락되는 등 부실하였다. 또한, 감사자료 확보를 위해 업무용 노트북의 제출을 요청('19.12.xx.) 하였으나 ○○○ 차장은 개인정보제공 동의 및 노트북 제출을 거부하였고, 사실관계 확인을 위해 출석을 요청('19.12.xx.)하였으나 연차, 질병 휴가(표표표 표표표표표표, '19.12.xx. 진단) 등의 사용과 무단결근 후 휴직을 신청하며 '19.12.xx.~현재까지 감사 수감을 기피하고 있다.

또한, ●●● 처장과 ○○○ 차장은 회사 정보화 자산인 현장 업무 수행용 노트북을 현장 사무실 등에 설치하지 않고 휴대하여 사용하던 중 '19.12.xx. 이후 출근하지 않아 업무용 노트북의 소재가 파악되지 않는 등 정보보안 절차를 위반하고 자산 관리도 소홀히 하였다.

○○○ 부장은 감사 수감시 공정률 산출에 대해 'PF가 일어나면 50% 정도로 본다'는 본인의 주장만 되풀이 할 뿐 어떠한 객관적 근거도 제시하지 않았다.

이에 관련자들의 엄중한 처벌이 필요하며, 대외 일반사업과 관련하여 유사 비위행위 예방을 위해 ① 수주 추진시 해당 기술이나 자격 면허 등의 보유 여부와 발주처의 인허가 취득 여부, 사업부지 보유 여부 등의 검토가 면밀히 이루어질 수 있도록 관련 절차의 개선, ② 수주 계약 체결시 권한 위임 없이 계약부서 직접 체결 등이 필요하다.

10. 관리감독 소홀 및 직무관련 절차 위반

ㄴㄴ지역본부 ◇◇◇ 처장과 ㄱㄱ지역본부 ○○○ 부장은 당시 각각 <<<<<< 처장('16.01.xx.~'18.06.xx.)과 <<<<<<팀장('17.01.xx.~'18.06.xx.)의 직무를 수행하며 '17.04.xx. '□□ □□□□ 신재생에너지(재생유) 발전소 구축공사' 현장(□□군 ㅈㅈ읍 표표리 소재)을 함께 순시하며 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ의 구 건축물 등의 철거

작업이 진행 중에 있어 주간업무 보고 등을 통해 제시한 공정율(69%~70%)에 월등히 미치지 못함을 확인하였음에도 불구하고, 허위 검수를 통해 대가를 부당하게 지급받은 ■■■■■와 ■■■■■로 부터 이를 회수하지 않았으며, '17.09.xx. 현장 순시 중 공사 계약상대자인 ■■■■■가 현대중공업으로부터 구매한 발전기가 설치되고 있음을 확인하였음에도 불구하고 '17.09.xx. ■■■■■가 추가로 청구한 2차 기성 대금을 추가 지급되도록 방치하는 등 사업의 관리 감독을 소홀히 하며 직무를 성실히 수행하지 않는 등 취업규칙을 위반하였다.

또한, ㄴㄴ지역본부 ◇◇◇ 처장은 ●●● 처장과 ○○○ 차장이 해당 사업과 관련된 PF대출이 실행되지 않아 수주 계약 해지 등의 주요 사실을 은폐하고 불필요한 발주 계약을 체결하고 허위 검수를 통해 대가를 부당하게 지급한 행위는 계약 등 직무수행과정에서 문서를 위·변조하거나 은폐하여 위법·부당한 처분으로 고발대상 사건에 해당되어 이를 발견한 경우 지체 없이 CEO와 상임감사에게 보고했어야 하나 이를 보고하지 않는 등 직무 관련 범죄고발 절차를 위반하였다.

ㄷㄷ지역본부 ◆◆◆ 대리와 ○○사업부 □□□ 대리는 당시 <<<<<팀 팀원으로 ●●● 처장과 ○○○ 차장의 부당한 지시를 거절하지 않고 수행하는 등 임직원 행동강령을 위반하여 이에 따른 적절한 주의가 필요하다.

관계자 의견

대가 부당지급에 따른 이자 손해에 관하여 2016년도 당시 소관부서 부서장인 ●●● 처장은 유화설비 구매의 경우 기존 납품계약이 '17.03.xx.이어서 열분해 설비 등을 제작하기 위하여 비용을 지불하였으며, 발전설비 1차 및 유화설비 2차분은 계산서만 발행하기로 하고 지급하지 않기로 하였으며 발전설비 및 유화설비 등은 현장 설치보다 공장에서 제조하는 비중이 높아 선급금을 지급하는 사업 성격이 강하므로 선급금을 지급하는 것이 타당하며, 사업진행과 자금지급 과정에서 행정적인 실수가 있었으나 회사에 사손을 끼칠 의도는 전혀 없었다는 의견과 허위 검수로 인한 회사의 재산상 손해에 대해 실무자(○○○), 결재자(본인), 그리고 돈을 안 받는다는 문서를 접수한 후임자(◎◎◎) 모두 책임이 있다고 생각한다는

의견을 제시하였다.

그러나 매입세금계산서를 받고 대금을 지급하지 않기로 하였다는 ●●● 처장의 주장과 달리 재무부서와 합의된 사항이 없었으며, 세금계산서를 회계처리하여 결제하였으므로 해당 주장은 받아들일 수 없다. 또한, 사업을 선금금으로 진행하려 하였다면 수주처로부터 선금금을 받은 후 발주처에 선금금을 지급 하였어야 한다.

2017년도 당시 소관부서 부서장인 ○○○ 부장은 물품구매(제조) 계약일반조건에는 현장납품을 원칙으로 하고 있지만 본 사업의 특성상 주요자재의 제조기간이 장시간 소요되고 발전소 건축물이 완공되지 않은 상태에서 입고는 불가능하기 때문에 공장검수를 실시하였으며 공장검수에 합격할 경우 기성으로 처리한 특수한 경우로 현장에 납품되지 않았다고 하여 납품 및 기성검사를 부적절하게 시행하고 부당하게 기성금을 지급했다는 지적은 현실과 부합되지 않는 모순된 사항으로 공정율도 상기와 같은 사유로 협력업체 공장에서 물품에 대한 검수를 시행하여 합격할 경우 진행공정율로 판단된다는 의견을 제시하였다.

그러나 ○○○ 부장은 상기 주장에 대한 어떠한 객관적 근거도 제시하지 못 하였으며, 협력업체 공장에서 검수를 시행하였다고 하나 실제 공장에 가지도 않았고, 검수는 사진 자료로만 이루어져 공정을 산정이 정확했다고 받아들이기 어렵다.

사업 실무자인 ○○○ 차장은 ☒☒☒☒☒ 1차 검수시 자재 구매 사실만 확인 하면 되는 것이지 제작이 완료된 제품을 검수 확인한다는 것은 말이 안된다고 생각하며 ☒☒☒☒☒ 1차 검수관련 대가를 ◆◆◆ 대리에게 반복적으로 지급하라고 지시한 사실이 없으며, 팀장이 내보내라고 해야 내보내지 본인이 결정할 수 있는 권한은 없다고 생각하며 ☐☐☐☐☐ '16.12.xx. 1차 검수와 관련하여 실제로는 대가가 안 나간다고 해서 ☐☐☐☐☐☐☐로부터 받은 사진을 가지고 검수하였으며, ☒☒☒☒☒ '16.12.xx. 2차검수도 ☒☒☒☒☒☐☐☐로부터 받은 자료를 가지고 만들어 졌다고 판단한다는 의견을 제시하였다.

그러나 ○○○ 차장의 주장은 객관적 근거가 없으며, 관련 직원들이 ○○○ 차장의 지시를 받았다고 진술한 점, ○○○ 차장이 해당 사업을 주관한 점, 휴직 등을 이용해 감사 수감에 불성실 한 점 등을 고려할 때 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

▷▷▷▷▷장은 ① 회사 제규정을 상습 위반하고 직무를 소홀히 하여 회사 명예 실추와 손해를 입힌 관련자와 이에 대한 관리감독을 소홀히 한 자에게 ‘징계’ 조치하시기 바라며(징계), ② 부당한 업무 지시를 거절하지 않은 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(경고)

▶▶▶▶▶장은 ① 대외 일반사업과 관련한 발주 계약 대가 지급시 지급에 대한 결재 권한이 강화될 수 있도록 직무권한 규정을 개정하시기 바라며(개선, 既조치), ② 대외 일반사업과 관련한 수주 계약 체결시 권한 위임 없이 계약부서가 직접 체결토록 「수주계약 절차서」를 개정하시기 바랍니다.(개선)

▼▼▼▼▼장은 대외 일반 사업의 수주 추진과 관련하여 해당 기술이나 자격 면허 등의 보유 여부와 발주처의 인허가 취득 여부, 사업부지 보유 여부 등의 검토가 면밀히 이루어지고, 검수시 철저한 검수가 이루어질 수 있도록 관련 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
ㄴㄴ지역본부	처장	◇◇◇	'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX.	관리감독 소홀 및 직무관련 범죄 고발 절차 위반	징계
◀◀◀◀대응TF	처장	●●●	'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX.	관리감독 소홀 건설관련법령 위반 회사 제규정 상습 위반	징계
ㄱㄱ지역본부 OOOO사업부	부장	◎◎◎	'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX.	관리감독 소홀 회사 제규정 위반 임직원 행동강령 위반	징계
◀◀◀◀대응TF	차장	○○○	'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX.	건설관련법령 위반 회사 제규정 상습 위반 임직원 행동강령 위반	징계
ㄷㄷ지역본부 OO지사	과장	◆◆◆	'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX.	임직원 행동강령 위반	경고
OOOOO 사업팀	대리	□□□	'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX.	임직원 행동강령 위반	경고

※ 소속은 현 소속('20년 10월) 기준